기말 연구과제 평가서

교수 검토용 초안 · 종합 정성평가 양호

01 과제 기본정보

원우 성명	박준영 원우님
학번	2026301804
연구 제목	수분양자 보호는 대주 보호인가 – 분양보증의 간접 금융효과와 대주의 위험관리 책임 –
제출일	원문 미기재 · 확인 불가
평가일	2026 년 11 월 9 일
평가 자료	7.박준영.docx · 기말 제출본

02 연구과제 핵심 요약

배경과 목적 | 선분양에서는 수분양자의 계약금·중도금이 사업비와 PF 상환재원이 됩니다. 원우님은 수분양자를 위한 분양보증이 대주에게도 경제적 편익을 주는지, 그 편익이 어느 조건에서 실현되는지 검토하셨습니다. [Ⅰ장]

연구 질문 | 분양보증의 직접 보호 대상은 누구이며, 정상 진행과 보증사고 이후 대주의 회수 가능성은 어떻게 달라지는가? [Ⅰ장, Ⅱ장 2~4 절]

핵심 주장과 결론 | 보증의 직접 보호는 수분양자에게 귀속됩니다. 대주는 정상 진행 중 분양대금 유입으로 간접 편익을 얻을 수 있고, 사고 후에도 이행비용을 공제한 잔여재원이 충분하면 일부 또는 전부를 회수할 수 있다는 것이 원우님의 결론입니다. [Ⅱ장 3·4 절, Ⅲ장]

03 브레인스토밍 에세이 평가

창의적 발상과 자기 관점 | 원우님은 '묵시적 보증'이라는 초기 문제의식을 직접 청구권과 조건부 간접 편익으로 나누어 재검토하셨습니다. 특히 분양이행 후 대주 회수가 가능한 반례까지 포함해, 보호 대상과 경제적 결과를 구분한 점이 좋습니다. [Ⅰ·Ⅲ장]

비판적 사고 | PF 채권 회수와 주택공급의 공익을 분리한 방향은 타당합니다. 다만 공공재 판단의 대상이 PF 대출, 분양보증 서비스, 시장 안정의 외부효과 중 무엇인지 먼저 정해 주십시오. 심사 완화와 공적 부담의 연결도 검증할 가설로 다루면 논증이 정교해집니다. [Ⅲ장]

대안 탐색 | 잔금·미분양·공사비 위험을 대주가 독립적으로 심사해야 한다는 제안은 실무적입니다. 정상 진행, 분양이행, 환급이행에서 회수 가능액이 어떻게 달라지는지 비교하면 대안의 효과를 설명할 수 있습니다. [Ⅲ장]

04 주요 강점 및 보완사항

단계별 권리관계와 근거의 범위

표 1 은 PF 실행부터 입주 이후까지 권리관계와 자금 통제의 변화를 보여줍니다. 다만 본문의 '어느 경로든 땅 담보를 잃는다'는 서술은 표의 관리형토지신탁상 우선수익권 존속 설명과 충돌합니다. 우선수익권의 존속, 실행 제한, HUG 에 대한 대항 가능성, 잔여수익금 순위를 각각 구분해 주십시오. [Ⅱ장 2·4 절, 표 1]

법령 및 약정 대조

입주자모집 | 분양보증을 받지 못한 경우 골조공정만으로 모집할 수 있다는 인상을 바로잡아 주십시오. 규칙 제 15 조제 2 항은 대지 소유권 요건과 일정 공정 외에 요건을 갖춘 등록사업자 2 인 이상의 연대보증과 공증을 요구합니다. 제 18 조의 공공사업주체 등 특례도 함께 명시해 주십시오. [Ⅰ장] [자료 1·2]

담보 제한 | 주택법 제 61 조의 처분 제한은 입주예정자 동의와 법정 예외를 전제로 하며, 부기등기 이후 무효에도 예외가 있습니다. 시행령 제 72 조제 5 항의 HUG 신탁 경로는 확인됩니다. 이를 개별 신탁계약의 해지 또는 담보 소멸이 자동으로 발생한다는 근거로 일반화하기는 어렵습니다. [Ⅱ장 2 절] [자료 3·4]

회수 순위 | 분양이행·계약금 및 중도금 환급은 HUG 공식 상품 안내와 부합합니다. 다만 제출본이 인용한 약관 개정본과 별지 제 63 호 원문은 독립 대조하지 못했습니다. 80% 기준, 계좌 개입 수치 및 배분 순위는 적용본을 첨부해 재검증해 주십시오. 분양보증과 별도의 PF 원리금 보증도 명시해 주십시오. [Ⅱ장 3·4 절] [자료 5·6]

05 교수 종합평가 의견

박준영 원우님, 다음 연구에서는 동일 사업장을 가정해 정상 진행·분양이행·환급이행의 자금 흐름을 한 표에 놓아 보십시오. 분양대금 유입, 추가 공사비, 보증이행 비용을 달리해 대주 회수액을 비교하고, 사고액과 공매 회수금은 동일 기간·사업장 기준인지 확인해 주십시오. 법적 권리와 실제 회수액의 차이가 선명해질 것입니다.

공식 확인 자료

1 주택공급에 관한 규칙 제 15 조 | 입주자모집 시기

2 주택공급에 관한 규칙 제 18 조 | 입주자모집 요건의 특례

3 주택법 제 61 조 | 저당권설정 등의 제한

4 주택법 시행령 제 72 조 | 부기등기 등

5 주택도시보증공사 | 주택분양보증 상품개요

6 주택도시보증공사 | PF 보증 상품개요